

MEDIA ROMANCE VS LEGAL REALITY

로맨틱의 가면을 쓴 현실 속 성범죄 사례

드라마 속 '박력'은 현실에서 '폭력'이 될 수 있습니다.

범죄 성립 여부 = 상대방의 동의 (Consent) 여부

| CASE 01. "벽치기" 및 앞길 가로막기

위력에 의한 협박 및 추행

드라마에서는 박력 있는 고백 장면으로 묘사되지만,
현실에서는 상대방의 퇴로를 차단하여 공포감을 주는
행위입니다.

- ⚠ 신체적 자유 억압 및 위협
- ⚠ 위력에 의한 강제추행 가능성



CASE 02. 동의 없는 기습 입맞춤

- ⚖ **강제추행죄의 전형적 사례:** 상대방의 의사에 반하여 갑작스럽게 신체 접촉을 시도하는 '기습 키스'는 법원에서 명백한 강제추행으로 판단합니다.
- ⚖ **성적 수치심 유발:** 가해자의 주관적 의도가 '사랑의 표현'이었더라도, 피해자가 성적 수치심을 느꼈다면 범죄가 성립됩니다.
- ⚖ **법적 처벌:** 10년 이하의 징역 또는 1,500만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있는 중범죄입니다.

CASE 03. 손목 잡아 끌기

신체적 자유의 억압

화가 났거나 대화를 원할 때 상대의 손목을 낚아채 끌고 가는 행위는 로맨틱한 갈등 해결이 아닌 '폭행' 또는 '추행'에 해당할 수 있습니다.

상대방이 거부 의사를 밝힘에도 불구하고 물리력을 사용하는 것은 엄연한 법적 위반 행위입니다.



CASE 04. 원치 않는 "백허그"

미디어의 묘사

예상치 못한 순간에 뒤에서 안아주는 다정하고 로맨틱한 스킨십의 상징.

현실의 법적 판단

상대방이 예상하지 못한 상태에서 기습적으로 발생하는 성적 수치심 유발 행위로, 명확한 성추행 범주에 포함됩니다.

CASE 06. 술자리 "러브샷" 강요



음주 강요

술을 따르게 하거나 원치
않는 술을 마시게 하는 행위



러브샷 강요

신체 접촉을 유발하는 음주
문화를 강제하는 행위



법적 결과

시각적/언어적 성희롱 및
상황에 따라 강제추행 방조

| CASE 07. 집 앞 무작정 기다리기

10

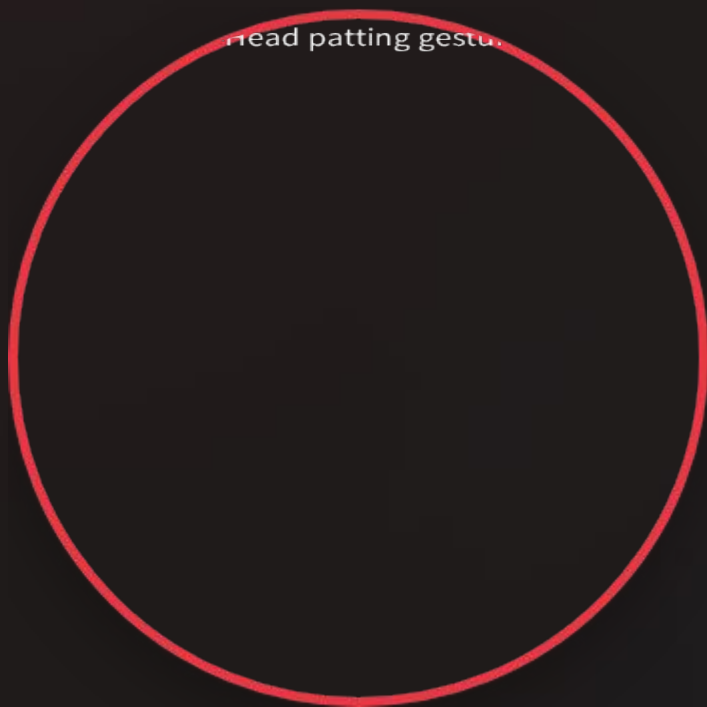
열 번 짝어 안 넘어가는...

스토킹 처벌법 위반

집이나 직장 앞에서 밤새 기다리는 행위는 낭만적인 구애가 아니라
형사 처벌을 받을 수 있는 범죄입니다.

- ✔ 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 적용
- ✔ 피해자의 공포심과 불안감 유발

CASE 08. 동의 없는 신체 접촉



머리 쓰다듬기, 볼 꼬집기

귀엽다거나 친밀감의 표시라고 주장하더라도, 상대가 원치 않는다면 이는 성적 수치심을 유발하는 **신체적 성희롱**입니다.

모든 스킨십의 시작은 상대방의 명시적인 동의 (Affirmative Consent)여야 합니다.

| CASE 09. 음담패설을 "유머"로 치부

드라마 속 상황 (미화)	현실의 법적 판단 (실제)
'쿨한' 캐릭터의 거침없는 성적 농담	전형적인 언어적 성희롱
"친해서 장난친 거다"라는 변명	법적으로 전혀 통용되지 않는 가해자 중심적 주장
주변 사람들의 동조와 웃음	직장 내 성희롱 또는 공동 불법행위 성립 가능

CASE 10. 사적인 공간에 강제 침입

이것은 로맨스가 아니라 주거침입입니다.

술에 취해 무작정 들어가거나, 도어락 비밀번호를 누르는 행위는 주거침입 및
성폭력 처벌법 위반의 위험이 큼니다.

동의(Consent)가 전부입니다.

상대의 거절을 '수줍음'으로 오해하지 마세요.

전문적인 상담이 필요하다면: 여성긴급전화 1366 | 한국성폭력상담소

| IMAGE SOURCES



<https://pdworkman.com/wp-content/uploads/2019/01/manga-kabedon-1024x573.png>

Source: pdworkman.com



<https://freerangestock.com/sample/111882/close-up-of-person-holding-another-persons-hands.jpg>

Source: freerangestock.com



<https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/smallsenpai.png>

Thumbnail Source: [tvtropes.org](https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/smallsenpai.png)



for Thumbnail for <https://www.schlage.com/content/dam/sch-us/redesign/schlage/redesign/imgDeadbolts.png>

tvtropes.org Source: www.schlage.com

www.schlage.com